

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 820/2536 เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ โจทก์
 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2477 มาตรา 10

พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดสายแยก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34-บางบ่อ พ.ศ. 2525 กำหนดให้อธิบดีกรมทางหลวง
เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ ส่วนจำเลยซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาและตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 10 ผู้ที่ต้องจ่ายค่าทดแทนคือเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้
รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ เมื่ออธิบดีกรมทางหลวงเป็นเจ้าหน้าที่ จึงมีหน้าที่ต้อง
จ่ายค่าทดแทนแก่โจทก์ จำเลยเป็นเพียงผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาเท่านั้น
ไม่มีหน้าที่จะต้องจ่ายค่าทดแทนแก่โจทก์โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเรียกเงินค่า
ทดแทน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทโรซ่าผลิตภัณฑ์อาหาร (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถูกศาลชั้นต้นพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว บริษัทโรซ่าผลิตภัณฑ์อาหาร (ประเทศไทย) จำกัด นายยก ตั้งตรงศักดิ์ และนายทรง พวรรณอุไร ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินโฉนดเลขที่ 2378 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาที่ดินแปลงดังกล่าวถูกทางหลวงแผ่นดินสายเลี้ยวเมืองตัดผ่าน

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาจ่ายเงินค่าทดแทนให้บริษัทโรซ่า
ผลิตภัณฑ์อาหาร (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 8,100 บาท ซึ่งไม่ถูกต้อง บริษัทโรซ่า
ผลิตภัณฑ์อาหาร(ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนจำนวน 23,004
บาทคงขาดไปเป็นเงิน 14,904 บาท ขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มให้อีก
จำนวน 14,904 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดของ
เงินฝากประจำของธนาคารออมสิน นับแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2531 เป็นต้นไปจนกว่า
จะชำระเสร็จเฉพาะดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องคิดเป็นเงิน 2,151.89 บาท รวมต้นเงินและ
ดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องเป็นเงิน 17,055.89 บาท

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา
และไม่ได้เป็นคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์ยินยอมและพอใจใน
จำนวนเงินค่าทดแทนโดยมิได้สงวนสิทธิโต้แย้งไว้ จำเลยมิได้กระทำการใดอัน
เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาได้จ่ายเงิน
ค่าทดแทนให้โจทก์ไปโดยสุจริต โจทก์รับเงินค่าทดแทนไปแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าทดแทนเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 14,904 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2531 เป็นต้น
ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องมิได้เกิน 2,151.89 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทโรซ่าผลิตภัณฑ์อาหาร(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัทโรซ่าผลิตภัณฑ์อาหาร (ประเทศไทย) จำกัด มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 2378 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการโดยถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับนายสุเทพ ตั้งตรงศักดิ์ นายประเสริฐตั้งตรงศักดิ์ และนายทรง พรรณอุไร เฉพาะนายสุเทพและนายประเสริฐถือกรรมสิทธิ์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายยกตั้งตรงศักดิ์ ที่ดินโฉนดเลขที่ 2378 ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34-บางบ่อ พ.ศ. 2525 จำนวน 1 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวกำหนดให้อธิบดีกรมทางหลวงเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการเกี่ยวกับการเวนคืนและกำหนดค่าทดแทนได้มีการบันทึกข้อตกลงยินยอมระหว่างเจ้าของทรัพย์สินกับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว โดยฝ่ายเจ้าของทรัพย์สินคือ โจทก์นายสุเทพ นายประเสริฐ และนายทรง ฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาคือ นายประดิษฐ์ เอี่ยมสำอางค์ผู้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมทางหลวง ตกลงกำหนดค่าทดแทนเป็นเงิน 32,400 บาท ต่อมาเจ้าหน้าที่ให้โจทก์ไปรับเงิน 8,100 บาท โจทก์รับมาแล้วและได้ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจำเลยว่าค่าทดแทนที่โจทก์ได้รับไม่ถูกต้อง เนื่องจากบริษัทโรซ่าผลิตภัณฑ์อาหาร (ประเทศไทย) จำกัด ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 2378 ที่ถูกเวนคืนจำนวน 7,100 ส่วน ในเนื้อที่ทั้งหมด 10,000 ส่วน ควรได้รับค่าทดแทนจำนวน 23,004 บาท จึงยังคงขาดอยู่ 14,904 บาท จำเลยส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนพิจารณา แล้วมีความเห็นว่า กรมทางหลวงจ่ายเงินค่าทดแทนให้โจทก์และเจ้าของรวมอีก 3 ราย คนละ 1 ส่วนเท่า ๆ กัน และไม่มีข้อหักท้วงจากโจทก์ จึงไม่มีมูลที่จะเรียกร้องได้ เมื่อโจทก์รับเงินค่าทดแทนโดยไม่มีข้อหักท้วงแล้วในภายหลังมายื่น

อุทธรณ์ว่ากำหนดค่าทดแทนคลาดเคลื่อนนั้น มิได้เป็นการใช้สิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์พ.ศ. 2530 ข้อต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์มีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่าการเวนคืนรายนี้ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนไว้ ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้อธิบดีกรมทางหลวงเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ ส่วนจำเลยซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์พ.ศ. 2530 มาตรา 10 ได้กำหนดอำนาจของเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้มีอำนาจตกลงซื้อขาย กำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์และจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงเห็นได้ว่า ผู้ที่ต้องจ่ายค่าทดแทนคือเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เมื่ออธิบดีกรมทางหลวงเป็นเจ้าหน้าที่จึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าทดแทนแก่โจทก์ ส่วนจำเลยซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นเพียงผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาเท่านั้น ไม่มีหน้าที่จะต้องจ่ายค่าทดแทนแก่โจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเรียกเงินค่าทดแทน ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ก้าน อันนันทน์-ประยูร มูลศาสตร์-ไพบุลย์ จามิกรณ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34-บางบ่อ พ.ศ. 2525ตามคำพิพากษาฎีกาฉบับนี้ออกโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 78 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ซึ่งเป็นกรณีที่ได้มีการสำรวจท้องที่ที่ต้องเวนคืนทั้งหมดหรือบางส่วนเสร็จแล้ว แต่ยังไม่พร้อมที่จะออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่นั้น จึงตราพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างไว้ก่อน และในกรณีนี้มีใช้กรณีเป็นทางหลวงที่มีความจำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วนการเรียกร้องและการจ่ายเงินค่าทดแทนจึงไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 66แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 หากแต่นำ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2497 มาใช้บังคับโดยอนุโลมตามข้อ 63 คือเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะร้องขอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำการไต่ถามไต่สวนให้ตกลงกันในเรื่องจำนวนเงินค่าทดแทน คณะกรรมการดังกล่าวนี้เรียกว่าคณะกรรมการปรองดอง ซึ่งตามระเบียบกรมทางหลวงว่าด้วยการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อสร้างหรือขยายทางหลวง พ.ศ. 2527 ให้มีการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ตั้งคณะกรรมการปรองดองขึ้นมาเจรจาไต่ถามไต่สวนราคากับเจ้าของที่ดินข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาฎีกาฉบับนี้ก็ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงยินยอมระหว่างเจ้าของทรัพย์สินกับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาคือผู้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมทางหลวง การดำเนินการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงดังกล่าวยังไม่เสร็จสิ้นไปได้ดำเนินการมาจนมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19สิงหาคม 2530 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2530 เป็นต้นไปพร้อมกับได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติว่าด้วย

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ซึ่งมีผลใช้บังคับพร้อมกัน ผลคือการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวงให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 แต่มีบทเฉพาะกาลในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 ให้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวง ฯลฯ ซึ่งออกตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 คงใช้บังคับได้ต่อไปตามอายุของพระราชกฤษฎีกานั้นการเวนคืนและการปฏิบัติตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ที่ได้ปฏิบัติไปแล้วเป็นอันใช้ได้ แต่การดำเนินการต่อไปต้องดำเนินการตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์พ.ศ. 2530 ดังนั้นเมื่อการเวนคืนที่ดำเนินการมายังไม่แล้วเสร็จผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนซึ่งไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทนต้องการเรียกร้องค่าทดแทนเพิ่มขึ้นก็ต้องดำเนินการตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 คือต้องอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาเสียก่อนตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ถ้าผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไม่พอใจคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีก็มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ตามมาตรา 26 โดยฟ้องรัฐมนตรีเป็นจำเลยการฟ้องรัฐมนตรีตามความในมาตรา 26 ดังกล่าวไม่ใช่เป็นการฟ้องเรียกเงินค่าทดแทนจากรัฐมนตรี แต่เป็นการฟ้องเพื่อให้ศาลทบทวนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีโดยขอให้ศาลกำหนดค่าทดแทนเสียใหม่ ดังนั้นการฟ้องคดีตามมาตรา 26 คำขอท้ายฟ้องของโจทก์ควรจะเป็นว่าขอให้ศาลกำหนดเงินค่าทดแทนให้โจทก์เพิ่มขึ้นไม่ใช่ขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินค่าทดแทนให้ เป็นเรื่องที่โจทก์ตั้งรูปคดีมาผิดพลาด ไม่ใช่ว่าจะฟ้องรัฐมนตรีเป็นจำเลยเป็นจำเลยตามความในมาตรา 26 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ไม่ได้ วุฒิพงษ์เวชยานนท์